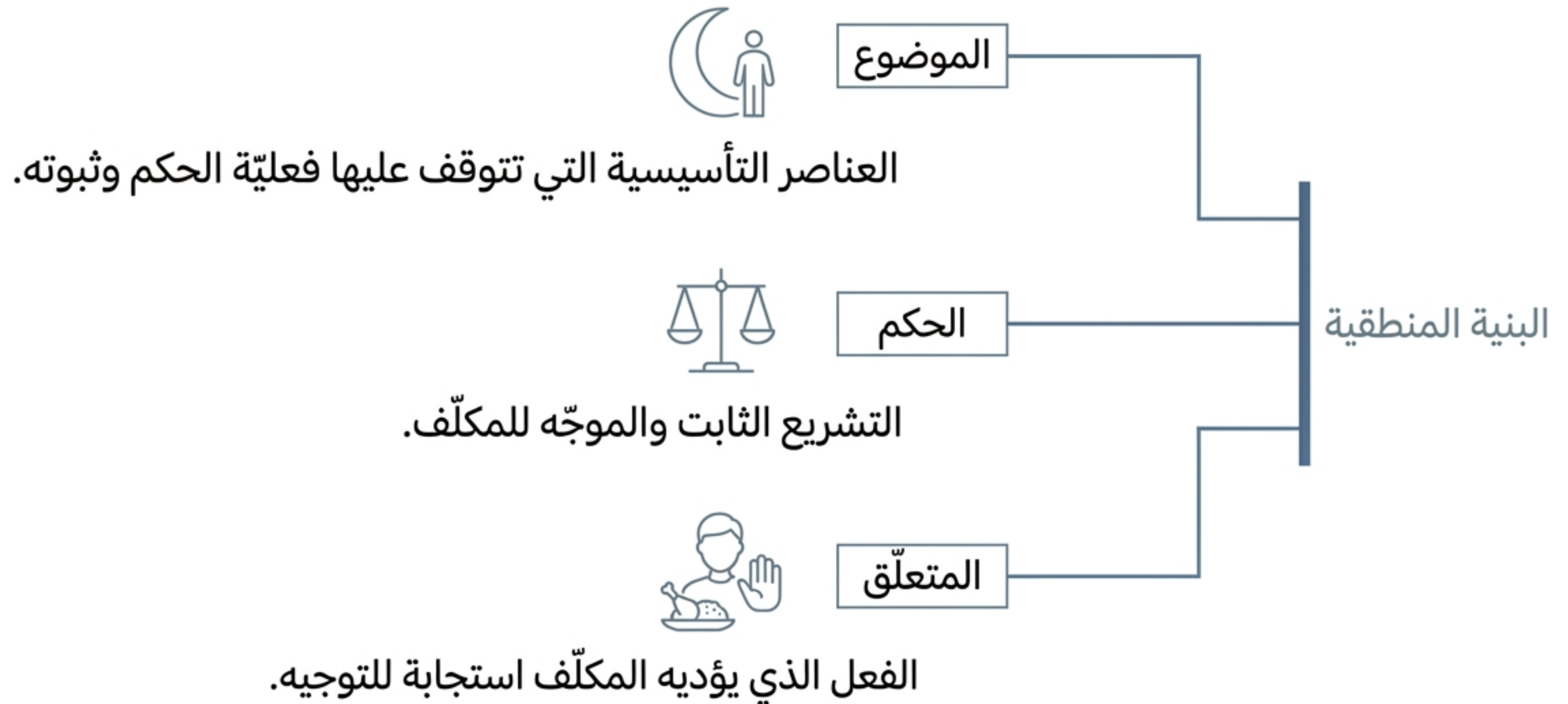


تفكيك البنية الهيكلية للحكم الشرعي



تطبيق: بلوغ شهر رمضان (موضوع) يوجب (حكم) الصيام (متعلق).

مصفوفة السببية: الموضوع مقابل المتعلق

المتعلق	الموضوع	
يوجد بسبب الحكم	يسبق الحكم ويخلقه	سبب الوجود
امتنال واستجابة من المكلف	شرط أساسي لفعالية التشريع	الغاية والدافع
لاحق وتالٍ لثبوت الحكم	أسبقية منطقية وحتمية	النطاق الزمني

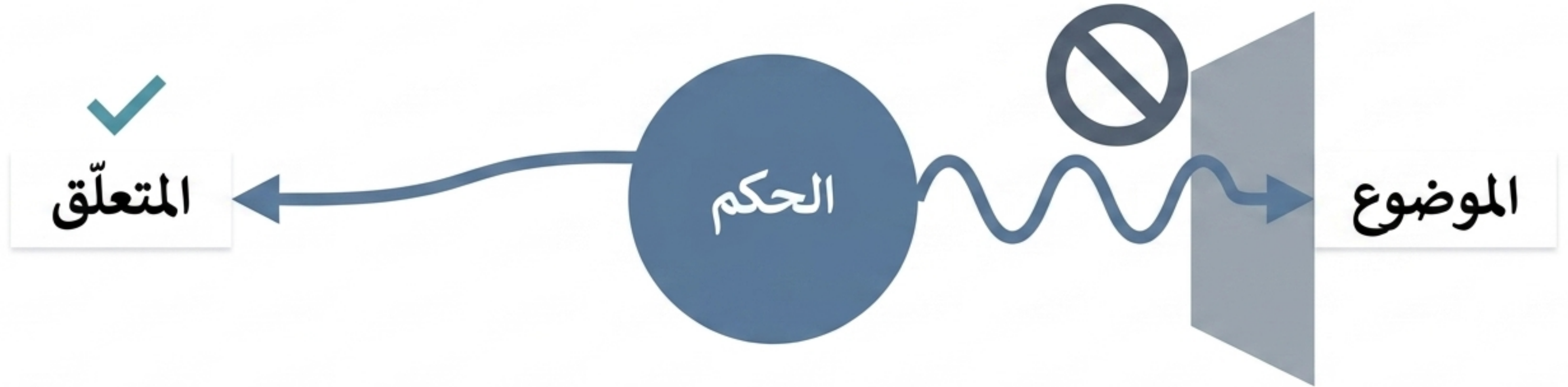
الاتجاه الحصري للتأثير والتحريك



- ارتهان الوجود: ثبوت الحكم معلق كلياً وحصرياً على تحقق موضوعه.
- وظيفة التحريك: الحكم يعمل كدافع للمكلف نحو إيجاد المتعلق فقط.
- التسلسل الحتمي: الموضوع (يخلق) -> الحكم (يخلق) -> المتعلق.

استحالة التأثير العكسي: حدود الحكم

الاستحالة المنطقية: يستحيل عقلاً أن يدعو الحكم لإيجاد موضوعه.



مثال الحج

الوجوب يفرض الحج على المستطيع، ولا يفرض اكتساب الثروة لتحصيل الاستطاعة.

مثال الصيام

الوجوب يفرض الصوم على المقيم، ولا يفرض على المكلف عدم السفر.

إِنَّ كُلَّ حَكْمٍ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مُحَرَّكَاً نَحْوَ أَيِّ
عَنْصَرٍ مِنَ الْعُنَاصِرِ الدَّخِيلَةِ فِي تَكْوِينِ مَوْضُوعِهِ، بَلْ
يَقْتَصِرُ تَأْثِيرُهُ وَتَحْرِيكُهُ عَلَى نِطاقِ الْمَتَعَلِّقِ

الخلاصة: تراتبية صارمة تفصل
شروط الوجوب عن واجبات الأداء.

اقتصار التأثير: توجيه الإرادة نحو
الأداء الفعلي حصراً.

حظر التناقض: منع الاستدلال
الدائري في الفقه.